Firmado digitalmente por
QUISPICURO NINA Carlos Augusto
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2026

CUT: 172873-2025

**RESOLUCION DIRECTORAL N° 0179-2026-ANA-AAA.MDD**

Tambopata, 01 de julio de 2026

**VISTO***:*

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 172873-2025, instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **22.10.2025** contra el señor **SANTIAGO JESUS MELENDEZ FLORES** con **DNI N° 42708750.**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO***.-* Que, el numeral 12) del artículo 15° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

**SEGUNDO.-** Que, según el artículo 274° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

**TERCERO.-** Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

3.1. Mediante Resolución Directoral N° 0164-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 14.07.2023, se resolvió autorizar a la señora Lucia Nina Huillca, identificada con DNI N° 80058460, la ejecución de obras mínimas en fuentes naturales de agua para ejecutar obras de encauzamiento y defensa ribereña del cauce de la quebrada Virgen Candelaria en un tramo de 516 metros lineales (ml) y de la quebrada S/N en un tramo de 200 ml, ubicada en el sector Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 01/07/2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

3.2. Mediante escrito de fecha 14.08.2025, la señora Lucia Nina Huillca, identificada con DNI N° 80058460, solicita que se realice la inspección ocular en la obra de encauzamiento y defensa rivereña que le otorgo mediante la Resolución Directoral N° 0164-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 14.07.2023.

3.3. Mediante Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0025-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 18.09.2025, efectuado por el personal técnico de la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari con participación del señor Rodrigo, se constituyeron hacia la quebrada Virgen de la Candelaria, ubicada en el sector Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, donde se constató lo siguiente:

3.3.1. El cauce de la quebrada antes mencionada esta rellenada con material de descarte producto de actividades de minería y/o lastre, en un área aproximado de 14 193 metros cuadrados (Ver Figura N° 02 del informe técnico), lo cual se tiene en las ubicaciones geográficas mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM). ➢ P-1; 386 951 metros (m) – Este (E) y 8 576 181 metros (m) – Norte (N) ➢ P-2; 387 026 m-E y 8 576 266 m-N ➢ P-3; 387 055 m-E y 8 576 300 m-N ➢ P-4; 387 076 m-E y 8 576 328 m-N ➢ P-5; 387 067 m-E y 8 576 388 m-N.

3.3.2. Así mismo se pudo evidenciar con los trabajos de relleno en el cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria estrecharon el recorrido del agua superficial, dicho estrecho impide la libre circulación de aguas superficiales, con ubicación geográfica; 387 070 m-E y 8 576 331 m-N, en coordenadas UTM; además en dicho punto se pudo apreciar visualmente la existencia de sedimento y/o lodo producto del arrastre de las precipitaciones que se presentaron días antes, dichos lodos se desprendieron del material rellenado de la margen izquierda de la quebrada Virgen de la Candelaria.

3.3.3. Seguidamente se constató dos (2) pozas que en la actualidad está siendo rellenada con material de descarte producto de actividades de minería y/o lastre, dichas pozas constatadas serian muestras del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria tal como se puede visualizar en la FIGURA N° 02 del presente informe técnico y están ubicadas geográficamente mediante coordenada UTM ➢ Poza-1; 386 986 m-E y 8 576 293 m-N ➢ Poza-2; 387 051 m-E y 8 576 309 m-N.

3.3.4. Además, nos entrevistamos con el señor llamado RODRIGO trabajador del señor denunciado, el cual indica que los trabajos que realizo del relleno del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria es el señor Santiago Meléndez Flores y que estaría supuestamente dentro de su propiedad del mencionado señor.

3.3.5. Asimismo, el representante de la denunciante señor Donato Jaulis Ocharte, manifiesta y corroboro con lo dicho por el señor Rodrigo, que los trabajos que realizo del rellenado del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria es el señor Santiago Jesús Meléndez Flores, además, solicito que se suspenda los trabajos del rellenado del cauce de la quebrada antes mencionado, sin embargo, que presente los documentos que acrediten de la autorización de los trabajos realizados por parte del señor Santiago Meléndez.

3.4. Mediante el Informe Técnico N° 0078-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 09.10.2025, la ALA Tambopata-Inambari, concluyó que según el Acta de Verificación

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

Técnica de Campo N° 0025-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 18.09.2025, se observó que el imputado, realizo ocupación y desvió del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria por actividades de rellenado del cauce con material de descarte, en un área aproximado de 14 193 metros cuadrados, ubicado en el sector Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que está tipificado como infracción en el numeral 6) Artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338, en concordancia del literal f) del Artículo 277 del Reglamento de los Recursos Hídricos, aprobado por DS Nº 001-2010-AG, Asimismo, de la búsqueda de información en el registro de autorizaciones de ejecución de obras de la Autoridad Nacional del Agua, se advierte que el imputado no cuenta con ninguna autorización, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

**CUARTO.-** Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

**4.1** A través de la Notificación N° 0037-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada el **22.10.2025**, se comunicó al imputado, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar y desviar del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria por actividades de rellenado del cauce con material de descarte, en un área aproximado de 14 193 metros cuadrados, ubicado en el sector Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción en el numeral 6. del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el literal f. del artículo 277° de su Reglamento; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el descargo respectivo.

**4.2** Mediante escrito de fecha 28.10.2025, y estando dentro del plazo legal otorgado, el imputado efectuó el descargo contra la Notificación N° 0037-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI (imputación de cargos), solicitando se archive el inicio del procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, argumentando lo siguiente: **i)** El terreno donde se realizaron los trabajos no constituye cauce activo de quebrada. De acuerdo a la topografía y fotografías del lugar, el área corresponde a una zona de depósito natural y terreno agrícola con drenaje intermitente, sin evidencia de flujo permanente de agua. **ii)** Los trabajos corresponden a labores de nivelación y limpieza, sin alterar el curso del agua ni bloquear flujos naturales. No se realizó desviación ni represamiento alguno. **iii)** No se acredito prueba técnica de desvió de afectación. El acta de constatación carece de levantamiento topográfico o informe pericial, vulnerando el principio de verdad material (Art. IV numeral 1.11 de la Ley N° 27444). **iv)** La prueba aportada por un tercero denunciante no tiene valor probatorio suficiente. **v)** No se me notifico ni convoco a la constatación, vulnerando el derecho al debido procedimiento y defensa (Art. 139 inc. 3 de la constitución). **vi)** Así mismo, es importante precisar que el señor Santiago Jesús Meléndez Flores actúa en calidad de representante legal y gerente general de la empresa ORMEL INVERSIONES S.A.C., inscrita en la Partida Registral N° 11186378 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral correspondiente, la cual es la propietaria legitima de los terrenos ubicados en el sector Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, Por Tanto, los actos realizados en el área mencionadas fueron efectuados en el marco de las actividades empresariales de dicha persona jurídica y no a título personal.

**4.3** En fecha 29.10.2025, mediante el escrito S/N, el señor Santiago Jesús Meléndez Flores identificado con DNI N° 42708750, presenta nuevo descargo en respuesta a la NOTIFICACION N° 0037-2025-ANA-AAA.MDD-ALA-TI, argumentando lo siguiente: **i)** Los trabajos realizados en el sector Virgen de la Candelaria no constituyen relleno ni

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

desvió del cauce, si no labores de limpieza, descolmatación y encauzamiento natural de la quebrada, ejecutadas a solicitud expresa de los vecinos organizados de la Asociación de Viviendas "Los Corrales" y de la APAFA de la Institución Educativa Publica Virgen de la Candelaria, quienes han sufrido constantes afectaciones e inundaciones en épocas de crecidas del rio. **ii)** Los trabajos efectuados no modificaron el cauce ni desviaron su curso, si no que retiraron material de arrastre y sedimentos acumulados que reducían la capacidad hidráulica del canal natural, en consecuencia, (…). **iii)** La supuesta autoría atribuida a mi persona se sustenta únicamente en las manifestaciones del señor Rodrigo y en la ratificación del representante de la denunciante, sin que haya verificado prueba material o documental alguna que acredite mi participación directa. **iv)** Identificación de la verdadera responsable de la afectación. En la zona quien ha realizado trabajos de relleno total del cauce es la señora Lucia Nina Huillca, quien ha cerrado completamente el paso natural de la quebrada, (…). **v)** Ausencia de daño ambiental o hídrico Ninguno de los trabajos realizados por mi persona ocasiono daño o alteración del recurso hídrico ni afectación al dominio público hidráulico. Por tanto, no se cumple con el elemento material necesario para configurar la infracción administrativa. **vi)** Vulneración del derecho de defensa. No fui notificado ni convocado durante la constatación efectuada el 18 de setiembre de 2025, vulnerando el principio del debido procedimiento Administrativo Y el derecho a defensa. **vii)** Sobre la falta de delimitación y señalización del cauce. Cabe precisar que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no ha realizado la delimitación técnica ni señalización de la faja marginal o cauce natural de la quebrada Virgen de la Candelaria (…).

El presente descargo ha sido evaluado por el órgano instructor y concluye que de acuerdo al ítem Primero y Segundo Los trabajos realizados supuestamente corresponden a labores de limpieza, descolmatación y encausamiento de la quebrada, por lo tanto, reconoce dichos trabajos realizados. En consecuencia, la ocupación y desvió del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional. Dado que el imputado reconoce plenamente, aduciendo que si realiza labores de nivelación y limpieza. Por último, se realizó el análisis en el capítulo V, numeral 5.1 y 5.2 del presente informe técnico, en el cual se visualiza las fotografías y capturas de videos, donde se muestra que viene efectuando el rellenado del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria (Área aprox. de 14 193 m2), con escombros y/o material de descarte producto de actividades de minería, tal como se puede observar en la FIGURA N° 01 y FIGURA N° 02, por lo que se desvirtúa dicho descargo, En consecuencia, la ocupación y desvió del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional.

**4.4** Mediante el Informe Técnico N° 0004-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 20.01.2026 (Informe Final de Instrucción), la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:

**i)** Con relación al primer descargo, el órgano instructor evaluó el descargo y concluyo que los trabajos realizados supuestamente corresponden a labores de nivelación y limpieza, sin alterar el curso del agua ni bloquear flujos naturales. Además, de acuerdo a la manifestación reconoce de forma expresa que, si realizo dichos trabajos, asimismo, aduce que presuntamente el propietario del predio seria la empresa ORMEL INVERSIONES S.A.C., sin embargo, adjunta la compra y venta de terreno como persona natural. por lo que se desvirtúa dicho descargo, en consecuencia, la ocupación y desvió del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional. Dado que el imputado reconoce plenamente, aduciendo que si realiza labores de nivelación y limpieza.

**ii)** Con relación al segundo descargo, el órgano instructor y concluye que de acuerdo al ítem Primero y Segundo los trabajos realizados supuestamente corresponden a

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

labores de limpieza, descolmatación y encausamiento de la quebrada, por lo tanto, reconoce dichos trabajos realizados. En consecuencia, la ocupación y desvió del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional. Dado que el imputado reconoce plenamente, aduciendo que si realiza labores de nivelación y limpieza. Por último, se realizó el análisis en el capítulo V, numeral 5.1 y 5.2 del presente informe técnico, en el cual se visualiza las fotografías y capturas de videos, donde se muestra que viene efectuando el rellenado del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria (Área aprox. de 14 193 m2), con escombros y/o material de descarte producto de actividades de minería, tal como se puede observar en la FIGURA N° 01 y FIGURA N° 02, del presente informe técnico, por lo que se desvirtúa dicho descargo, En consecuencia, la ocupación y desvió del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional.

**iii)** En mérito a los hechos antes descritos, el imputado infringió la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, ocupar y desviar del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria por actividades de rellenado del cauce con material de descarte, en un área aproximado de 14 193 metros cuadrados, ubicado en el sector Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, infracción tipificada en el numeral 6. del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el literal f. del artículo 277° de su Reglamento.

**iv)** De acuerdo a la consulta en el Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua, el imputado no realizo algún trámite para el otorgamiento de la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua o infraestructura pública multisectorial en la quebrada Virgen Candelaria, con respecto al área inspeccionada en el sector Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento Madre de Dios.

**v)** De la búsqueda en el Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua, se advierte que en la fecha que se realizó la inspección ocular inopinada en la quebrada Virgen Candelaria, el imputado no contaba con autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua, emitida por la Autoridad Nacional del Agua.

**vi)** Respecto a la calificación de sanción, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios tomó en cuenta el ***Principio de Razonabilidad*** recogido en el numeral 3. del artículo 248° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278° de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una **leve**, recomendando imponer una multa de **1,00 Unidad Impositiva Tributaria (UIT)**.

| ***COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR*** | |
|---|---|
| ***Descripción*** | ***Costo S/*** |
| *Pago de trámite ante el ANA. Por autorización para ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y la infraestructura multisectorial* | *281.80* |
| *Pago en la elaboración del expediente técnico para la ejecución de obras en fuente natural y bienes asociados al agua* | *3 500.00* |
| *Costo de Inspección Ocular realizada* | *197.50* |
| *Costo de Notificación de inicio de PAS* | *2 500.00* |
| *Costo de Notificación de informe final de PAS* | *2 500.00* |
| *Costo de Notificación de acto resolutivo de PAS* | *2 500.00* |
| ***TOTAL. S/*** | ***11 479.30*** |
| ***Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)*** | ***5,500.00*** |
| ***Equivalente en UIT*** | ***2.09*** |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

<table>
<tr><th colspan="5">Calificación de la infracción</th></tr>
<tr><th>Criterios de calificación de infracción</th><th>Valorización</th><th>Cuantificación</th><th>UIT</th><th>Medidas de mitigación que debe implementar</th></tr>
<tr><td>La afectación o riesgo a la salud de la población</td><td>El cambio de las características físicas del cuerpo natural de agua (coloración y presencia de Sólidos Suspendidos Totales) por la ocupación para la ejecución de obras de la quebrada Virgen de la Candelaria, puede constituir un riesgo potencial y podría causar:<br>➢ A la salud de la población aledaña por inundaciones a las viviendas. Sin embargo, según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua de la quebrada Virgen de la Candelaria. Por lo que no es valorizable, dado que no se tiene dato alguno.</td><td rowspan="3">Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE. Por tanto, esta Autoridad califica como infracción MUY GRAVE y se impondrá multa mínima posible</td><td rowspan="3">8.5</td><td>No aplica, de ser el caso su determinación corresponde a la autoridad competente</td></tr>
<tr><td>Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente</td><td>Visualmente en la quebrada Virgen de la Candelaria se evidencia:<br>➢ Perturbación del cauce natural de agua<br>➢ Cambio de coloración de agua.<br>➢ Presencia de Sólidos Suspendidos Totales en el cuerpo natural de agua<br>➢ Desaparición de ecosistema acuática.<br>Perdida de flora y fauna acuática</td><td>El Administrado, deberá Implementar un plan de mitigación ambiental, la misma deberá de ser tramitada a esta entidad para su aprobación y de acuerdo con el cronograma de actividades, según el impacto generado</td></tr>
<tr><td>La gravedad de los daños generados</td><td>Afectan de carácter permanente la fuente natural de agua de la quebrada Virgen de la Candelaria por:<br>➢ Ocupar permanentemente con la disposición de relleno al cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria.<br>➢ Cuásar inundaciones en la zona por estrechamiento del cauce, producto de disposición de relleno.<br>➢ Al no contar con autorización para ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y la infraestructura multisectorial.<br>➢ Perturbación permanente del cauce natural de agua.</td><td>Restaurar a su estado natural de la quebrada Virgen de la Candelaria.</td></tr>
<tr><td>Los beneficios económicos obtenidos por el infractor<br><br>Los costos en que incurra el Estado para atender los daños generados</td><td>El señor Santiago Jesús Meléndez Flores, al ocupar el cauce natural de la margen izquierda de la quebrada Virgen de la Candelaria, por la haber efectuado el rellenado del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria con escombros y/o material de descarte producto de actividades de minería, genera beneficios económicos, como ahorro económico por:<br>➢ No solicitar la autorización para ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y la infraestructura multisectorial<br>➢ Costos por verificación técnica de campo mayores de 50 km hasta 100 km<br>➢ Otras acciones. Gastos que genera al estado para atender los daños generados por:<br>➢ Gastos generados por realizar Inspección Ocular<br>➢ Emisión de Informe Técnico.<br>➢ Notificaciones.<br>➢ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos.<br>Otras acciones relacionado a la misma</td><td>Cuadro N° 03: Costos evitados por el infractor.<br><table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de trámite ante el ANA. Por autorización para ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y la infraestructura multisectorial</td><td>281.80</td></tr><tr><td>Pago en la elaboración del expediente técnico para la ejecución de obras en fuente natural y bienes asociados al agua</td><td>3 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Inspección Ocular realizada</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de inicio de PAS</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de informe final de PAS</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de acto resolutivo de PAS</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>TOTAL. S/</td><td>11 479.30</td></tr><tr><td>Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>5,500.00</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>2.09</td></tr></table>Fuente: MIDAGRI</td><td>2.09</td><td>Efectuar el pago autorización para ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua<br>y la infraestructura multisectorial</td></tr>
</table>

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Las circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción** | ➢ Estaría haciendo caso omiso a la Resolución Jefatural Nª 007-2015-ANA.<br>➢ Hace caso omiso al Art. 3 del Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. | No aplica | | Iniciar tramites la autorización para ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y la infraestructura multisectorial, siempre en cuanto cuente con IGA aprobado por el sector competente o en su defecto solicitud de demolición inmediata del muro construido en la quebrada Virgen de la Candelaria |
| **Reincidencia** | No aplica, que el administrado no fue instruido por sanción administrativa por vertimiento de aguas residuales en los cuerpos naturales de agua superficial | No aplica | | No aplica |
| **TOTAL de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)** | | | **10.59** | |

**vii)** De acuerdo con la evaluación de la infracción se califica como MUY GRAVE, imponiendo una multa de **10.59 UIT**, por "Ocupar o desviar sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, el cauce natural de la margen izquierda de la quebrada Virgen de la Candelaria, por haber efectuado el rellenado del cauce de la quebrada antes mencionada con escombros y/o material de descarte producto de actividades de minería, recayendo dicha responsabilidad al señor Santiago Jesús Meléndez Flores, identificado con DNI N° 42708750

**viii)** Asimismo, La Administración Local de Agua Tambopata-Inambari recomienda, disponer como medida complementaria, que el señor Santiago Jesús Meléndez Flores, identificado con DNI N° 42708750, deberá presentar un plan de trabajo, a fin de restaurar a su estado natural de la quebrada Virgen de la Candelaria, en un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados del día siguiente notificado el acto Resolutivo.

**4.5** A través del Memorándum N° 0118-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 04.02.2026, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

**4.6** Mediante la Carta N° 0041-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente al imputado el **24.02.2026** se cumplió con comunicar el informe final de instrucción[1] sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del Artículo 255 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente el descargo respectivo.

**4.7** Estando dentro del plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, el imputado formuló descargos contra el informe final de instrucción, bajo los siguientes argumentos:

4.7.1. Descargo de fecha 24.02.2026, señala que: **i)** la notificación es irregular, debido que se entregó a un menor de edad y han dejado la notificación en la calle de su domicilio sin seguir los procedimientos de notificación conforme a ley. Asimismo, señala que la notificación se realizó al socio de la empresa (Efraín Ortiz Uturunco) y que no se respetó el orden de prelación de las modalidades de notificación. Por último, señala que ha realizado un descargo en fecha 28.10.2025 contra la notificación cuestionada. **ii)** Señala que no es el autor de los hechos. **iii)** No se acreditó prueba técnica de desvío o afectación. El acta de constatación carece de levantamiento topográfico o informe pericial. **iv)** Existe insuficiencia probatoria, solamente cuentan con sindicaciones en mi contra, con fotografías y videos que

[1] Informe Técnico N° 0085-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC (26.07.2023)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

no demuestran si dichos actos fueron ocasionados por mi persona, no existe prueba contundente que me incrimine, dichos actas y/o testimonios de terceros que toman como ciertas para atribuirme hechos ilegales. **v)** el suscrito, ha sido sorprendido ante una denuncia falsa y calumniosa. **vi)** El cauce del río ya se encontraba deteriorada, existía suciedad, escombros, residuos y otros que no ha sido ocasionado por nuestra persona.

4.7.2. Descargo de fecha 26.02.2026, señala que: **i)** se ha vulnerado el principio de Legalidad y Tipicidad. **ii)** Inexistencia de prueba idónea de desvió y ocupación. **iii)** Necesidad de determinación formal de la faja marginal. **iv)** Ausencia de acreditación del elemento subjetivo (Principio de culpabilidad). **v)** Deficiente motivación para calificar la infracción como muy grave. **vi)** Improcedencia de la medida complementaria por ausencia de acreditación técnica del daño.

**QUINTO.-** Que, mediante el Informe Legal N° 0094-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 30.06.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua de la revisión, efectuó el siguiente análisis de fondo:

**5.1** Con relación al descargo de fecha 26.02.2026, se aprecia que el imputado incurre en contradicción al señalar que la notificación del Procedimiento Administrativo Sancionador ha sido realizada a un menor de edad y posteriormente señala que se notificó a un socio de la empresa, por lo que dicho argumento carece de verosimilitud, además que el acto de notificación ha sido debidamente convalidad a través del descargo realizado en fecha 28.10.2025 por el propio señor Santiago Jesús Meléndez Flores. Además, el imputado señala que no es el autor de los hechos, pero dicho argumento queda desvirtuado, debido que el propio imputado ha reconocido haber realizado trabajos de nivelación y limpieza, conforme el numeral 1 y 2 de su escrito de descargo contra el PAS. Por otro lado, el órgano instructor dentro de sus facultades de investigación ha recopilado las actuaciones probatorias para determinar la comisión de la infracción, siendo entre estas la verificación técnica de campo y el descargo del propio infractor, por lo que, existe actividad probatoria suficiente recabada que vinculan al imputado con la comisión de los hechos y la infracción cometida, y corresponde ser amparadas por este órgano sancionador, dentro de la facultad sancionadora con la que goza la Autoridad Administrativa Madre de Dios. Con relación a que el imputado ha sido sorprendido con una denuncia falsa y calumniosa, este último tiene el derecho de accionar las acciones legales que vea conveniente en las instancias correspondientes, debido que nos encontramos frente a un procedimiento administrativo sancionador y esta autoridad no tiene facultades y competencias para avocarse a supuestos delitos de calumnias y/o difamación. Por último, el imputado señala que el río ya se encontraba deteriorada, existía suciedad, escombros, residuos y otros, pero se advierte que la fuente de agua corresponde a una quebrada y el inicio del procedimiento sancionador obedece a una ocupación y desvió de la quebrada virgen de la candelaria y no suciedad, residuos y otros que manifiesta el imputado, por lo que se desvirtúa dicha afirmación y descargo.

**5.2** Se advierte que el órgano instructor ha tipificado correctamente la infracción a la conducta infractora realizada por el imputado, subsumiéndola en el numeral 6. del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, norma legal mediante el cual se inició el procedimiento administrativo sancionador y mediante el cual se determinó imponer la sanción, existiendo coherencia entre la conducta infractora y la sanción recomendada durante toda la etapa de instrucción, el cual ha sido debidamente comunicada al infractor para que realice los descargos correspondientes. Con relación a la inexistencia de prueba idónea de desvió y ocupación, este órgano sancionador, respalda las actuaciones recabadas por el órgano instructor como son la verificación técnica de campo y el descargo del propio infractor donde existe reconocimiento expreso de haber cometido la infracción, por lo que si está

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

debidamente acreditado la comisión de la misma. Con relación a la necesidad de determinación formal de la faja marginal, se debe precisar que la infracción no recae sobre la faja marginal, más por el contrario, recae sobre el propio cauce de la quebrada Virgen de la candelaria al haberse rellenado con material y desviado el cauce, por lo que resulta irrelevante una delimitación previa de la faja marginal de la quebrada Virgen de la Candelaria para la comisión de dicha infracción.

**5.3** La constatación de la ocupación y desvió de la quebrada Virgen Candelaria producto del relleno con material de descarte producto de actividades de minería y/o lastre en un área de 14193 metros cuadrados, donde se encontró maquinarias pesadas con material de descarte, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, es una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.

**5.4** Del análisis del expediente se acreditó que el imputado ocupo y desvió el cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria, ubicado en el sector Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, incurriendo en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

**i)** El Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0025-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 18.09.2025 en la cual se constató la ocupación y desvió del cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
**ii)** El Informe Técnico N° 0078-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 09.10.2025 que recomendó el inicio del procedimiento sancionador contra el imputado.
**iii)** El descargo efectuado por el imputado en fecha 28.10.2025, contra la imputación de cargos, donde reconoce haber cometido la infracción.
**iv)** El Informe Técnico N° 0004-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 20.01.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.
**v)** Las imágenes fotográficas recabadas durante la verificación técnica de campo

**5.4.** En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una **muy grave**, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el ente instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible a la imputada, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo sancionarse con una multa equivalente a; diez coma cincuenta y nueve **(10,59)** unidades impositivas tributarias **UIT.** Asimismo, corresponde disponer como medida complementaria, que el señor Santiago Jesús Meléndez Flores, identificado con DNI N° 42708750, presente un plan de trabajo, a fin de restaurar a su estado natural de la quebrada Virgen de la Candelaria, en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día siguiente notificado el acto Resolutivo, de conformidad el literal b, del artículo 25° de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, asumiendo el infractor los costos que demande su reposición.

**SEXTO.-** Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

**SE RESUELVE:**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

**ARTÍCULO 1.- SANCIONAR** al señor **SANTIAGO JESUS MELENDEZ FLORES** identificado con **DNI N° 42708750**, con una sanción administrativa de MULTA equivalente a **diez coma cincuenta y nueve (10,59) UIT**, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por ocupar y desviar el cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria producto del relleno con material de descarte producto de actividades de minería y/o lastre, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

| INFRACTOR | DNI N° | RAZON SOCIAL | TIPO DE SANCIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO | MONTO (UIT) | PLAZOS DE CUMPLIMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Multa | Medida complementaria |
| | 42708750 | SANTIAGO JESÚS MELENDEZ FLORES | | MUY GRAVE | MULTA | 10.59 | 15 días hábiles | 60 días calendarios |

| INFRACCIÓN | | | FUENTE NATURAL DE AGUA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS | | | UNIDAD HIDROGRÁFICA | CLASE | TIPO | Nombre de fuente del cuerpo receptor |
| | "Ocupar o desviar los cauces de agua de la quebrada Virgen de la Candelaria, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua" | | | Cuenca Inambari Código 46648 | Superficial | Quebrada | Virgen de la Candelaria |
| | TIPIFICACIÓN | | | UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CENTROIDE DE OCUPACIÓN Y DESVIO DE CUACE (COORDENADAS UTM) | | | |
| | Art. 120 Ley Recursos Hídricos | Art. 277 REGLAMENTO LRH | | DATUM | ZONA | ESTE (m) | NORTE (m) |
| | **6.** Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente. | **f.** "Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales". | | WGS 84 | 19 Sur | 387 055 | 8 576 300 |
| | | | | UBICACIÓN POLÍTICA | | | |
| | | | | DEPARTAMENTO | | PROVINCIA | DISTRITO |
| | | | | MADRE DE DIOS | | TAMBOPATA | INAMBARI |

**ARTÍCULO 2.- DISPONER** que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

**ARTÍCULO 3.- DISPONER** como Medida Complementaria, presente un plan de trabajo, a fin de restaurar a su estado natural el cauce de la quebrada Virgen de la Candelaria, en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificado con la presente resolución, conforme lo prevé el literal b, del artículo 25° de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, asumiendo el infractor los costos que demande su reposición.

**ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR** en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

**ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR** la presente resolución al señor Santiago Jesús Meléndez Flores en su domicilio; poner de conocimiento a la denunciante señora Lucia Nina Huillca, a la Municipalidad Distrital de Inambari, a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: *www.ana.gob.pe*

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA**
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5

CAQN/jjaon

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : B279ACE5